

勾留理由開示に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 被告人の勾留については、勾留の理由の開示を請求することはできない。
2. 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれを行しなければならない。
3. 勾留の理由の開示は、勾留の基礎となっている犯罪事実と、勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りる。
4. 被疑者は、勾留の理由を開示する期日において、勾留の理由についての意見を述べることはできない。
5. 勾留の執行停止により釈放されている被疑者であっても、勾留の理由の開示を請求することができる。

1 誤っている

憲法 34 条後段で「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」と規定されていることを受け、刑事訴訟法では被告人に対して勾留理由開示の制度を定めている（82 条 1 項）。勾留理由開示制度の趣旨は、勾留理由の公開を要求できるにとどまると解する見解と、不当な拘束からの救済を目的とすると解する見解に分かれている。なお、勾留理由開示制度は、被疑者の勾留、鑑定留置にも準用される（207 条 1 項本文、167 条 5 項本文）。したがって、本記述は、誤っている。

2 正しい

83 条 1 項。勾留理由開示は公開の法廷でなされなければならないと憲法上規定され（憲法 34 条後段）、刑事訴訟法でも公開法廷で行うことが明定されている。したがって、本記述は正しい。

3 誤っている

勾留理由開示請求がなされると裁判所（被疑者の場合は裁判官）は勾留の理由を告げなければならない（207 条 1 項本文、82 条 1 項）。理由の範囲については、被疑事実と 60 条 1 項各号に定められた事項を開示するとされている。したがって、本記述は、勾留の基礎となる犯罪事実と、勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りるとしている点で、誤っている。

4 誤っている

勾留の理由の開示の際に、検察官、被疑者（被告人）、弁護人、その他請求者は意見を述べることができる（207 条 1 項本文、84 条 2 項）。したがって、本記述は被疑者が意見を述べることができなとしている点で、誤っている。

5 誤っている

勾留理由開示請求ができるのは、勾留の裁判によって現実に身体を拘束されている被告人・被疑者である（207 条 1 項本文、82 条 1 項）。したがって、本記述は、誤っている。